

통 보 · 개 선

제 목 하도급 관리 및 대금지급 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○·○○○○○·○○·○○ 건설출장소)

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○건설출장소는 S사 및 P사와 공사를 수행함에 있어 U사 등 6개업체(계약금액 약 332억원)와 하도급계약을 체결하였으며, ○○○○○건설출장소는 S사와 공사를 수행함에 있어 J사 등 5개업체(계약금액 약 1,163억원)와 하도급계약을 체결하였고, ○○건설출장소는 G사와 공사를 수행함에 있어 D사 등 11개업체(계약금액 약 304억원)와 하도급계약을 체결하였으며, ○○건설출장소는 W사 등 8개업체(계약금액 약 315억원)과 하도급 계약을 체결하여 공사를 수행 중에 있다.

하도급대금 지급관련 원도급자가 공사 발주자로부터 선금과 기성금 등 대가를 수령하였을 때는 「공사계약일반조건」 제43조의2(하도급대금 등 지급확인)에 따라 15일 이내에 하도급자에게 현금으로 지급해야 하며, 지급내역을 5일 이내에 발주기관으로 통보해야 하고 발주자는 이를 통해 하도급 대금지급의 적정성을 확인해야 한다.

이에 따라, 2015년부터 감사기간 현재까지 하도급 대금지급 현황을 점검한 결과 ○○○○건설출장소의 경우 【표-1】 과 같이 원도급자가 하도급자에게 15일 이내에 미지급한 경우가 6건(약50억원), 원도급자가 발주자에게 지급현황을 5일 이내에 미통보한 경우가 18건(약120억원)이었으며, ○○○○○건설출장소의 경우 【표-2】 와 같이 원도급자가 발주자에게 지급현황을 5일 이내에 미통보한 경우가 10건(약

44억원)이었고 ○○건설출장소의 경우 【표-3】 과 같이 원도급자가 발주자에게 지급현황을 5일 이내에 미통보한 경우가 9건(약37억원)이었다.

【 표-1. ○○○○건설출장소 하도급지급현황 】

공사→원도급사	원도급사→하도급사			원도급사→공사	원도급사 준수여부	
지급일	지급일	금액 (천원)	업체명	통보일	지급일	통보일
‘15.11.30	‘15.12.17	157,400	U사	‘16.02.18	○	X
‘15.12.31	‘16.01.15	165,000	U사	‘16.02.18	○	X
‘16.01.12	‘16.01.15	416,900	H사	‘16.02.18	○	X
‘16.02.05	‘16.02.25	1,456,501	X사	‘16.04.18	X	X
	‘16.02.29	711,810	H사	‘16.04.18	X	X
	‘16.04.22	1,429,120	SS사	‘16.05.26	X	X
	‘16.05.04	612,480	SS사	‘16.05.26	X	X
‘16.06.29	‘16.03.17	1,155,000	I사	‘16.04.18	○	X
	‘16.03.17	304,410	H사	‘16.04.18	○	X
	‘16.05.17	274,120	H사	‘16.05.26	○	X
	‘16.05.17	1,020,219	X사	‘16.05.26	○	X
	‘16.06.17	350,735	X사	‘16.07.14	○	X
	‘16.06.17	1,988,633	SS사	‘16.07.14	○	X
	‘16.06.30	157,197	H사	‘16.07.14	○	X
	‘16.06.30	920,700	X사	‘16.07.14	○	X
‘16.07.29	‘16.06.30	62,920	SS사	‘16.07.14	○	X
	‘16.08.17	381,700	X사	‘16.09.20	X	X
	‘16.08.17	393,316	SS사	‘16.09.20	X	X

【 표-2. ○○○○○건설출장소 하도급지급현황 】

공사→원도급사	원도급사→하도급사			원도급사→공사	원도급사 준수여부	
지급일	지급일	금액 (천원)	업체명	통보일	지급일	통보일
‘16.3.10	‘16.3.29	713,700	J사	실적없음	○	X
	‘16.5.25	1,309,800	I사		○	X
‘16.7.27	‘16.5.4	398,244	J사		○	X
	‘16.6.17	454,300	J사		○	X
	‘16.7.15	420,189	J사		○	X
‘16.9.30	‘16.8.10	275,660	J사		○	X
	‘16.8.10	312,312	I사		○	X
	‘16.9.12	271,097	J사		○	X
	‘16.9.12	72,600	B사		○	X
	‘16.9.12	165,550	I사		○	X

【 표-3. ○○건설출장소 하도급지급현황 】

공사→원도급사	원도급사→하도급사			원도급사→공사	원도급사 준수여부	
지급일	지급일	금액 (천원)	업체명	통보일	지급일	통보일
'16.2.29	'16.3.14	340,186	J사	'16.4.14	O	X
	'16.3.23	2,552,400	K사	'16.6.14	O	X
	'16.5.2	71,550	O사	'16.6.14	O	X
	'16.6.10	392,188	E사	'16.7.13	O	X
	'16.6.10	11,493	F사	'16.7.13	O	X
'16.6.21	'16.2.5	33,843	W사	'16.2.16	O	X
	'16.2.5	173,466	J사	'16.4.14	O	X
	'16.3.10	70,981	J사	'16.4.14	O	X
	'16.5.18	58,600	A사	'16.6.14	O	X

더불어, 하도급대금의 조기지급을 위해 「하도급관리지침서」 상의 지급기한일을 당초 15일에서 10일로 단축하여 개정(2014.9.2.)하였으나, 상기 건설출장소는 해당 내용을 인지하지 못한 채 하도급 대금을 관리하고 있는 실정이다.

특히, ○○○○처는 2013년 종합감사 시 하도급 대금지급의 기일 준수 등 적정성 확인을 위한 본사주관의 정기적인 점검을 실시하도록 요구받았고, 이를 반영하여 2013.12.6일 건설현장 품질·안전·환경점검 지침서를 개정하여 매분기별로 점검을 시행하고 있으나, 【표-4】와 같이 지급일 및 통보일 등 기한이 미준수 되었음에도 점검결과를 양호로 표시하는 등 하도급 대금지급의 체계적 관리가 여전히 미흡한 실정이다.

【 표-4. 하도급대금지급 관련 ○○○○처 점검 결과 】

구 분	○○○○건설출장소		○○○○○건설출장소		○○건설출장소	
	실 태	점검결과	실 태	점검결과	실 태	점검결과
2016년 상반기	부적정 (지급일 6건, 통보일 16건)	양 호	부적정 (통보일 10건)	양 호	부적정 (통보일 9건)	양 호
2015년 하반기	부적정 (통보일 2건)	보완필요	-	-	-	-

적시에 하도급대금 지급의 확인 및 관리가 안 될 경우 이를 악용하여 하도급 대금 미지급, 장기어음, 대물지급 등 편법 및 폐해의 발생이 우려되며, 하도급 대금 미지급 발생시 「건설산업기본법」 제99조(과태료)에 의한 500만원 이하의 과태료 발생과 공사 이미지 손상이 초래될 수 있다.

한편, 2013.4월 국민권익위는 하도급대금지급 관련 불법·부당행위 근절을 위해 하도급 대금지급 현황판 설치 등 하도급대금을 실시간으로 공개하도록 요청¹⁾함에 따라 감사실은 ○○○○처 및 건설출장소(○○○건설전담반, ○○건설공사전담반)에 상기 요구사항의 조치를 요청하는 문서를 시행²⁾하였고, 2013.6월 ○○○○처는 하도급 대금 지급현황판 설치 및 대금지급 현황 공개와 관련된 규정 개정을 완료하였다는 조치결과를 회신³⁾하였다.

이에 따라, 「하도급관리지침서」 4.7(하도급관리 강화)에 의거 발주자는 하도급 대금지급 현황판을 설치해 실시간으로 공개해야하나, 【표-5】와 같이 ○○○○건설출장소와 ○○○○○건설출장소의 경우 현황판을 미설치하거나 일부만 설치하여 운영하고 있는 실정이며, ○○○○건설출장소의 경우 2015년 하반기 품질안전환경 점검 결과에서도 하도급 대금지급 현황판이 미설치되어 지적된 사례가 있으나 현재까지 조치가 되지 않고 있다.

【 표-5. 공사대금 지급현황판 설치현황 】

건설출장소	현황판 설치여부	비 고
○○○○건설출장소	X (미설치)	S사/P사
○○○○○건설출장소	△(일부설치)	SSS사/BB사
○○건설출장소	○	-
○○건설출장소	○	-

1) 제도개선 이행실태 점검결과 통보 및 조속이행 협조요청(공개문으로 문서번호 삭제)

2) 하도급대금 지급 실효성 제고 보완요구사항 조치요청(공개문으로 문서번호 삭제)

3) 하도급대금 지급 실효성 제고 보완요구사항 조치결과 제출(공개문으로 문서번호 삭제)

또한, 공사계약 일반조건 제43조의 3(노무비의 구분관리 및 지급확인)에 따라 건설근로자의 임금체불을 예방하고 투명한 건설노무관리를 위해 공사계약 발주자는 원도급자의 노무비 전용계좌로 노무비를 지급해야 하나, ○○○○건설출장소, ○○○○○출장소, ○○건설출장소 및 ○○건설출장소 등 모든 건설출장소의 경우 노무비를 구분하여 지급하지 않고 선금 및 기성금에 포함하여 지급하고 있는 실정이다.

조치할 사항

○○○○처장(○○○○건설출장소장, ○○○○○건설출장소장, ○○건설출장소장)은 하도급 대금지급 관련 리스크를 관리하기 위해 관련 법규 및 지침서에 따라 원도급사의 하도급대금이 적시에 지급되고 지급내역을 기한 내 제출 할 수 있도록 철저한 이행 및 원도급사에 관련 법규준수 통보가 요구되며,(통보)

○○○○처장은 매분기별 품질·안전·환경점검 시 하도급대금 지급의 적정성 관련 실효성 있는 점검이 요구됩니다.(통보)

또한, ○○○○처장(○○○○건설출장소장, ○○○○○건설출장소장)은 하도급대금 지급현황판을 설치하여 하도급대금을 실시간으로 공개하고,(통보)

○○○○처장(○○○○건설출장소장, ○○○○○건설출장소장, ○○건설출장소장, ○○건설출장소장)은 노무비 지급 시 원도급자의 노무비 전용계좌로 지급할 것이 요구됩니다.(개선)